

0030457-42.2008.8.26.0161

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto (art. 155)

Magistrado: Patrícia Helena Hehl Forjaz de Toledo

Comarca: Diadema

Foro: Foro de Diadema

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto (art. 155)

Réu:

Adalberto Melo dos Santos e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Patrícia Helena Hehl Forjaz de Toledo

Vistos.

1. Certidão de fls. 567: Em que pesem as manifestações (Defesa Inicial- réu Adalberto - fls. 352/357 e cota ministerial - fls. 587/589 e 593), verifico que Agnalberto Melo dos Santos e Adalberto Melo dos Santos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Diadema

Foro de Diadema

2ª Vara Criminal

Avenida Sete de Setembro, 399, . - Vila Conceição

CEP: 09912-010 - Diadema - SP

Telefone: 4056-6600 - E-mail: diadema2cr@tjsp.jus.br

0030457-42.2008.8.26.0161 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

0030457-42.2008.8.26.0161 - Controle nº 2008/001854 - MNES

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto (art. 155)

Réu:

Adalberto Melo dos Santos e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Patrícia Helena Hehl Forjaz de Toledo

Vistos.

1. Certidão de fls. 567: Em que pesem as manifestações (Defesa Inicial- réu Adalberto - fls. 352/357 e cota ministerial - fls. 587/589 e 593), verifico que Agnalberto Melo dos Santos e Adalberto Melo dos Santos foram denunciados em 13/01/2009, como incursos no artigo 155, parágrafo 4º, inciso IV, c c o artifgo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

2. Muito embora o processo tenha sido suspenso nos termos do artigo 366 do CPP (fls. 204), o transcurso máximo do lapso prescricional da pena a ser aplicada à espécie, que é 08 anos,os fatos), já teria ocorrido (fls. 205), sem que o(s) ré(us) fossem localizado(s), o que acabou favorecendo-o(s).

3. Dessa forma, declaro extinta a punibilidade de Agnalberto Melo dos Santos e Adalberto Melo dos Santos, com fundamento no artigo 109, inciso IV, c.c. artigo 107, inciso IV, todos do Código Penal. P.I.C.

4. Certifique o cartório se há apreensões a serem liberadas, abrindo-se vista ao

M.P. para manifestação quanto à destinação, ficando desde já deferido(a), providenciando-se o necessário.

5. Ocorrendo o trânsito em julgado, certifique-se e ARQUIVEM-SE os autos, procedendo-se às devidas anotações e comunicações de praxe, observando-se que os autos encontram-se arquivados em relação ao corréu ANDERSON MELO DOS SANTOS (fls. 561/ 564).

6. Ciência ao M.P. e D.P.E.

Diadema, 12 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA